CONTESTA DEMANDA. NIEGA HECHOS Y DOCUMENTAL. IMPUGNA LIQUIDACIÓN. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL.

Señor Juez:

Dra. VALENTINA ORTIZ PEÑALVA, abogada inscripta al T° 108 F° 412 (C.U.I.T. N° 27-30918447-2), en representación de SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E., constituyendo domicilio legal en Avenida Rivadavia 4380, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos «MOREYRA, HÉCTOR DANIEL c/ SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. s/ DIFERENCIAS SALARIALES», a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERÍA

Acredito la representación invocada con la copia del poder que acompaño, otorgado por SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. (C.U.I.T. 30-71540982-4), sociedad del Estado creada por Decreto 118/2009 cuyo capital accionario pertenece en su totalidad al Estado Nacional.

II.- OBJETO

Vengo por el presente a contestar en tiempo y forma el traslado de la demanda promovida contra mi mandante, solicitando desde ya su íntegro rechazo, con expresa imposición de costas a la actora.

III.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA

El actor reclama diferencias salariales invocando un encuadre convencional que no existe en el convenio que rige la relación: la categoría que pretende pertenece a otro convenio, inaplicable a mi mandante. Omite además señalar que su solicitud de recategorización fue tratada y desestimada por la Gerencia de Recursos Humanos, y que su legajo contiene una descripción de puesto que le fue notificada y que nunca impugnó.

IV.- NIEGA LOS HECHOS Y DESCONOCE LA DOCUMENTAL

Salvo los hechos que expresamente reconozca en esta presentación, niego, rechazo y desconozco todos y cada uno de los hechos afirmados en el escrito de demanda que no sean objeto de reconocimiento expreso, así como la autenticidad, la veracidad y el contenido de toda la documentación acompañada por la actora que no revista el carácter de instrumento público.

En particular, y sin que la enumeración importe limitación alguna:

1. Niego, rechazo y desconozco que el actor ejecute en forma autónoma tareas de reparación integral de bogies ni de montaje final de equipos de freno.

2. Niego, rechazo y desconozco que las tareas del actor encuadren en la categoría 9 del C.C.T. 1442/15 «T».

3. Niego, rechazo y desconozco que el básico convencional de la categoría que invoca ascienda a $ 1.041.760.

4. Niego, rechazo y desconozco que exista diferencia salarial alguna a favor del actor.

5. Niego, rechazo y desconozco que el legajo del actor carezca de descripción de puesto.

6. Niego, rechazo y desconozco que mi mandante haya omitido responder la solicitud de recategorización del actor.

7. Niego, rechazo y desconozco que mi mandante haya guardado silencio frente a los reclamos del actor.

8. Niego, rechazo y desconozco que mi mandante adeude al actor la suma de $ 18.664.208,40 ni ninguna otra.

V.- HECHOS QUE SE RECONOCEN

Sin perjuicio de las negativas que anteceden, y en cumplimiento del deber de expedirse con claridad sobre los hechos invocados en la demanda, mi mandante reconoce expresamente lo siguiente:

1. Reconozco la existencia del vínculo laboral con el actor, su fecha de ingreso y su vigencia actual, así como su registración en la categoría Operario especializado, categoría 5 del C.C.T. 1442/15 «T».

2. Reconozco que el actor prestó tareas en turno noche durante parte del período reclamado, circunstancia que dio lugar a la liquidación del suplemento nocturno que consta en sus recibos de haberes, correctamente calculado.

VI.- IMPUGNA LA LIQUIDACIÓN

Impugno la liquidación. Se practica sobre un básico de $ 1.041.760 atribuido a una categoría 9 que no integra la escala del C.C.T. 1442/15 «T», cuyo escalafón llega hasta la categoría 8. La base de cálculo es, por tanto, inexistente, y con ella todos los rubros que de ella se derivan, incluida la multa del artículo 1 de la ley 25.323, que presupone una registración deficiente que no se configura.

VII.- DESCONOCE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE LA ACTORA

Niego y desconozco la autenticidad y el contenido de la totalidad de la prueba documental acompañada por la parte actora, y en particular de las piezas que a continuación se individualizan, sin que ello importe reconocimiento de ninguna otra.

— Recibos de haberes.

— Intercambio telegráfico.

— Pericia contable.

— Descripción de puesto y actuaciones de personal.

VIII.- OFRECE PRUEBA

A) Documental

B) Informativa

— **Gerencia de Recursos Humanos de mi mandante:** remita copia certificada del legajo personal N° 33.907, con la constancia de notificación de la descripción de puesto DP-2023-00214-GRH#SOTR.

IX.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la pretensión de mi mandante, dejo planteado el caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, por hallarse en juego la garantía de propiedad y el debido proceso consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, a fin de ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

X.- PETITORIO

Por lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentada, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Se tenga por contestada la demanda en tiempo y forma, por negados los hechos y desconocida la documental en los términos expuestos.

3) Se tenga presente la reserva del caso federal.

4) Oportunamente se dicte sentencia rechazando la demanda en todas sus partes, con costas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

_____

Dra. VALENTINA ORTIZ PEÑALVA
Apoderada de SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E.
T° 108 F° 412